

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE Seropédica
Secretaria de Ambiente e Agronegócio - SEMAMA

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE Seropédica - CONMAS
Lei nº359/09

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio
Ambiente de Seropédica.

CAPÍTULO I
DO CONSELHO

Art. 1º. O presente instrumento regula as atividades e atribuições do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Seropédica - CONMAS, criado pela Lei Municipal nº 344 de 28 de dezembro de 2007, modificada pela lei nº 359 de 21 de janeiro de 2009 e alterado pela lei municipal 606/2016, modificando a resolução do artigo 1º, inciso I E II, artigo 2º e artigo 9º da lei 359 de 2009.

Art. 2º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Seropédica é um órgão colegiado, permanente e autônomo, com função deliberativa, normativa, consultiva, fiscalizatória e informativa, tendo como objetivo básico a implantação, o acompanhamento e a avaliação da Política Municipal do Meio Ambiente, podendo estabelecer diretrizes, metodologias, instrumentos e objetivos para a consecução desta política, em conformidade com a lei e respectivos regulamentos.

§ 1º Como órgão deliberativo, reunir-se-á em sessões plenárias, decidindo, após discussão e por maioria simples de votos, as matérias de sua competência.

§ 2º Como órgão normativo, emitirá resoluções estabelecendo normas técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, observadas a legislação federal, estadual e municipal, as quais deverão ser exigidas e fiscalizadas pelos órgãos competentes.

§ 3º Como órgão consultivo, emitirá parecer sobre as consultas que lhe forem feitas, dentro de suas atribuições legais.

§ 4º Como órgão fiscalizador, convidará autoridades públicas e técnicas para tratar de assuntos relativos às questões ambientais, emitirá recomendações ou moções aos órgãos públicos que infringirem a Política Municipal do Meio Ambiente, receberá comunicações oficiais, representações ou reclamações de qualquer entidade ou cidadão sobre violações ao meio ambiente, deliberando em plenário os encaminhamentos necessários, podendo realizar diligências e visitas técnicas *in loco* para conhecimento dos temas tratados.

§ 5º Para todos os efeitos poder-se-á designar o Conselho Municipal do Meio Ambiente por meio da denominação CONMAS.

CAPÍTULO II DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 3º Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, nº 359/09 e alterada pela lei municipal 606/2016.

I - participar da formulação das diretrizes da Política Municipal do Meio Ambiente, com caráter global e integrado de planos e projetos que contemplem o respectivo setor, de modo a assegurar, em cooperação com os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, a preservação, a melhoria, e a recuperação do recursos naturais;

II - participar da elaboração, com os poderes públicos, de todos os atos legislativos e regulamentares concernentes ao meio ambiente;

III - estabelecer normas técnicas e padrões de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente, observadas a legislação federal, a estadual e municipal;

IV - definir áreas prioritárias de ação governamental visando à melhoria da qualidade ambiental do Município;

V - opinar sobre a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos e privados, requisitando das entidades envolvidas as informações necessárias;

VI - desenvolver, pelos meios necessários, ação educacional que sensibilize a sociedade quanto ao dever de defesa e preservação do meio ambiente;

VII - decidir, em grau de recurso, como segunda instância administrativa, sobre a concessão de licença para a instalação de atividades utilizadoras de recursos naturais e sobre as multas e outras penalidades impostas pelo Município;

VIII - homologar os termos de compromisso visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para proteção ambiental

IX - decidir sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente;

X - formular e aprovar o seu Regimento Interno;

XI - organizar e regulamentar, a cada dois anos, as pré-conferências e a Conferência Municipal do Meio Ambiente para a eleição dos Conselheiros Municipais do Meio Ambiente, respeitado disposto nos artigos 5º e 6º.

Art. 4º Para o efetivo exercício de suas atribuições, o CONMAS poderá:

I - promover e participar de seminários, cursos, congressos e eventos correlatos, para o debate de temas relativos à preservação, conservação e melhoria do meio ambiente;

II - fiscalizar o cumprimento da legislação voltada à preservação, conservação e melhoria do meio ambiente;

III - expedir para os órgãos públicos recomendações pertinentes à melhoria da qualidade ambiental do Município;

IV - requerer informações das autoridades públicas para o efetivo desenvolvimento de suas atividades, conforme preconiza a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação);

V - identificar meios e apresentar propostas de integração entre os dados e informações públicas de todas as esferas do Poder Público municipal;

VI - elaborar, atualizar, manter e divulgar indicadores sobre a qualidade dos recursos ambientais do Município; e

XIII - desenvolver outras atividades relacionadas às políticas públicas de preservação, conservação e melhoria do meio ambiente.

CAPÍTULO III DA COMPOSIÇÃO

Art. 5º O Conselho Municipal do Meio Ambiente de Seropédica - CONMAS, criado pela Lei Municipal nº 359/09 e alterado pela lei municipal 606/2016, modificando a resolução do artigo 1º, inciso I E II, artigo 2º e artigo 9º da lei 359 de 2009, será composto por [12](#) (doze) membros titulares e respectivos suplentes, com mandato de dois anos, assim distribuídos pelos seguintes segmentos:

I - 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal,;

II - 02 (dois) representantes do Poder Público Federal e/ou Estadual

III - 02 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal;

IV - 06 (seis) representantes da Sociedade Civil Organizada.

Seção I Dos Suplentes

Art. 6º Cada representante terá um suplente oriundo do mesmo segmento, que terá os seguintes poderes:

I - poderá substituir o membro titular, provisoriamente, em suas faltas ou impedimentos, ou em definitivo no caso de vacância da titularidade; e

II - na qualidade de suplente, terá direito a voz em todas as reuniões do Conselho.

§ 1º Em caso de ausência, ainda que justificada, caberá ao conselheiro titular solicitar que o suplente o represente na reunião.

§ 2º Os suplentes oriundos do Poder Público serão, preferencialmente, servidores de carreira, caso os membros titulares do Conselho, representantes destas pastas, ocupem cargos em comissão.

§ 3º No caso da suplência de representação da sociedade civil e existindo diversos suplentes do mesmo segmento, esta será ocupada pela ordem de votação obtida no segmento.

CAPÍTULO IV DO MANDATO

Seção I

Dos Deveres do Mandato de Conselheiro

Art. 7º. A função de membro do CONMAS é considerada serviço público relevante e não será remunerada.

Art. 8º. Aos Conselheiros e aos suplentes, no exercício da titularidade, compete:

I - estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes forem atribuídas pela Plenária ou Presidência;

II - comparecer às sessões Plenárias e às Câmaras Técnicas ou Comissões, relatar processos, proferir votos e pareceres e manifestar-se a respeito de matérias em discussão;

III - desempenhar outras atribuições que lhes forem designadas pela Plenária;

IV - propor a criação de comissões;

V - deliberar sobre pareceres emitidos pelas comissões;

VI - requerer votação de matéria em regime de urgência;

VII - apresentar por escrito, identificando seu proponente, moções e proposições sobre assuntos de interesse para o meio ambiente;

VIII - acompanhar e verificar o funcionamento de serviços de meio ambiente, solicitando acesso a todas as informações necessárias para tal, dando ciência à Plenária;

IX - contribuir para o esclarecimento da comunidade sobre as atividades do CONMAS;

X - coletar informações de interesse ambiental para discussão entre os Conselheiros;

XI – a participação em pelo menos uma Câmara Técnica.

XII _ Ao solicitar vistas de processos, dar retorno ao documento no prazo máximo de dez dias

Parágrafo único. Aos Conselheiros é vedada a manifestação em nome do Conselho se não deliberado em plenária.

Seção II

Da Substituição do Conselheiro

Art. 9º. Os membros do CONMAS representantes do poder público poderão ser substituídos mediante solicitação da autoridade pública a qual esteja vinculado, que será apresentada ao referido Conselho, mediante justificativa.

Parágrafo único. Nos casos em que a entidade representativa da sociedade civil requeira a substituição de um dos membros do Conselho a eles vinculados, a solicitação deverá ser justificada ao Plenário, por escrito ou oralmente, pelo Presidente da entidade.

Seção III

Da Perda do Mandato da Instituição

Art. 10. Perderá o mandato a instituição que:

- I** - extinguir sua base territorial de atuação no Município de Seropédica;
- II** - tiver constatada, em seu funcionamento, irregularidade de acentuada gravidade que torne incompatível sua representação no Conselho;
- III** – cujo representante incorrer no disposto no art. 11 deste Regimento.

§ 1º A perda do mandato se dará em procedimento iniciado mediante provocação, assegurados o contraditório e a ampla defesa, e por deliberação da maioria simples dos componentes do Conselho.

§ 2º Constatada a vacância na vaga do segmento, deverá ser adotado o procedimento previsto no art. 39 deste Regimento.

Seção IV

Da Perda do Mandato do Conselheiro

Art. 11. Perderá o mandato o conselheiro que:

- I** - desvincular-se de seu segmento, de sua entidade ou do órgão de origem da sua representação;

II - ausentar-se de 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, sem substituição pelo suplente ou sem justificativa comprovada, no mesmo mandato;

III - apresentar renúncia por escrito ou oral ao Conselho;

IV - apresentar procedimento incompatível com a dignidade das funções;

V - for condenado em decisão irrecorrível, transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, em razão do cometimento de crime ou contravenção penal;

VI - for substituído pela sua entidade representativa, mediante justificativa apresentada à Plenária, por escrito ou oralmente, pelo Presidente da entidade;

VII – deixar de ter participação ativa e relevante para o Conselho;

VIII – descumprir ao que dispõe este Regimento.

§ 1º. A perda de mandato, nos casos previstos no incisos I, II, III, V, e VI se dará por ato da Comissão Executiva, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

§ 2º A perda de mandato no caso previsto nos incisos IV, VII e VIII se dará por deliberação da maioria simples dos componentes do Conselho, em procedimento iniciado mediante provocação, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

§ 3º Caso haja a vacância na vaga de titular, deverá ser adotado o procedimento previsto no art. 39 deste Regimento.

§ 4º Entende-se como falta do conselheiro, nos termos do inciso II deste artigo, a ausência não justificada e comprovada documentalmente do titular e do suplente na mesma reunião.

§ 5º O conselheiro que perder o mandato, nos termos dos incisos II, IV, VII e VIII deste artigo, não poderá candidatar-se a delegado na Conferência Municipal do Meio Ambiente subsequente a ser realizada.

Seção V

Da Justificativa de Ausência

Art. 12. O Conselheiro que não comparecer a determinada reunião devidamente convocada, deverá enviar justificativa com comprovação documental da impossibilidade, por escrito, por mensagem eletrônica ou por intermédio de outro Conselheiro, em até 3 (três) dias úteis após a realização da reunião.

§ 1º A justificativa de falta apresentada ao CONMAS e não havendo quem a queira discutir, será dada como aprovada.

§ 2º Não havendo encaminhamento de justificativa, ou se a justificativa não for aceita pela maioria dos presentes, a falta será dada como não justificada.

CAPÍTULO V

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Art. 13. O CONMAS terá a seguinte estrutura:

I - Conferência Municipal;

II - Plenária;

III - Presidência;

VI - Comissão Executiva; e

V – Câmaras Técnicas permanentes ou temporárias, que versem sobre as seguintes áreas:

a) Agenda 21 Municipal:

a.1) Cidade sustentável;

a.2) Desenvolvimento rural sustentável;

a.3) Ciência e tecnologia a serviço do desenvolvimento sustentável;

a.4) Gestão de recursos naturais;

a.5) Redução de desigualdades sociais; **a.6)** Infraestrutura e integração regional. **b)** Educação Ambiental;

c) Recursos Hídricos;

d) Biodiversidade;

e) Resíduos;

f) Fundo Municipal do Meio Ambiente; e

g) Assuntos Jurídicos.

Seção I

Conferência Municipal do Meio Ambiente

Art. 14. A Conferência Municipal do Meio Ambiente, nos termos da Lei Municipal nº 428 de 28 de fevereiro, deverá ser convocada a cada dois anos pelo Conselho, que a coordenará.

§ 1º Em caso de não-convocação por parte do CONMAS, no prazo referido no parágrafo anterior, a iniciativa poderá ser realizada por três das instituições registradas no referido Conselho, que formarão comissão que obedecerá à proporcionalidade estabelecida no art. 5º desta Lei para a organização e coordenação da Conferência.

Art. 15. O Conselho nomeará Comissão Organizadora que ficará responsável pelas providências e pelo desenvolvimento das atividades necessárias à realização da Conferência e suas etapas preparatórias.

Parágrafo único. O número de componentes da Comissão será determinado pelo Plenário do Conselho, que deverá respeitar a proporcionalidade de cada segmento ali representado.

Art. 16. São atribuições da Comissão Organizadora:

I – coordenar e organizar a realização da Conferência e das etapas preparatórias;

II – elaborar a programação da Conferência, definir os temas e a metodologia de discussão;

III - definir a pauta, os expositores, os convidados e os observadores da Conferência;

IV - mobilizar o Poder Público, a sociedade civil e os Conselhos de Políticas Públicas;

V – elaborar o regulamento da Conferência e submetê-lo aos participantes do encontro; e

VI – sistematizar as propostas e discussões e elaborar o documento final da Conferência.

Seção II Plenário

Art. 17. O Plenário é órgão soberano do CONMAS e compõe-se dos conselheiros em exercício pleno de seus mandatos, com direito à voz e voto.

Parágrafo único. Ao conselheiro suplente, é garantido o direito a voz em todas as reuniões, o direito ao voto será garantido apenas quando o titular estiver ausente.

Art. 18. As discussões serão iniciadas em Plenário, entre os conselheiros, sendo permitida a intervenção, sob a condução do Presidente.

Art. 19. As deliberações do CONMAS, em sua Plenária, poder ser de natureza recomendativa, normativa, investigativa e punitiva, observadas as disposições legais.

Art. 20. A Plenária contará com Câmaras Técnicas permanentes e/ou temporárias, criadas e estabelecidas pelo CONMAS, com a finalidade de formular propostas e programas e emitirem pareceres técnicos de interesse ambiental.

Seção III Diretoria Executiva

Art. 21. O CONMAS terá uma Comissão Executiva a ele subordinada, eleita por deliberação da Plenária, composta por 04 (quatro) membros, com atribuições de propor e dar encaminhamento operacional e administrativo às decisões e/ou Resoluções da Plenária do Conselho, com a seguinte composição:

I - Presidente;

II - Vice Presidente;

III - 1º Secretário;

IV - 2º Secretário;

§ 1º A Comissão Executiva deverá ser eleita em sessão plenária, respeitada a participação de todos os segmentos de representação do CONMAS.

§ 2º A Comissão Executiva será eleita em Plenária convocada especificamente para este fim ou na última reunião ordinária do término do mandato.

§ 3º A Coordenação da Comissão Executiva será eleita entre os pares integrantes da chapa e exercerá supletivamente a Presidência do CONMAS.

§ 4º O mandato da Comissão Executiva será de 2 (dois) anos com direito a uma reeleição.

§ 5º A Comissão Executiva, ao final do mandato, prestará contas das atividades decorrentes do mandato.

Art. 22. O Presidente do CONMAS terá as seguintes atribuições, passíveis de delegação a qualquer conselheiro titular ou suplente, quando assim se fizer necessário:

I - presidir as reuniões da plenária;

II - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;

III - representar o CONMAS, visando o fiel cumprimento de suas deliberações e determinações;

IV - representar o CONMAS em quaisquer instâncias oficiais, obedecendo as normas deste Regimento Interno;

V - dar amplo conhecimento público de todas as atividades e deliberações do CONMAS;

VI - providenciar a publicação das Resoluções, normas e regulamentos definidos pelo CONMAS;

VII - conceder a palavra aos conselheiros e convidados;

VIII - anunciar a "Ordem do Dia" e submeter à votação as matérias nela contida, intervindo para manter a ordem dos trabalhos;

IX - receber e propor questões de ordem, encaminhamentos ou esclarecimentos;

X - receber e despachar proposições;

XI - manter contato com autoridades representando o CONMAS;

XII - executar as deliberações da Plenária;

XIII - das andamentos aos recursos interpostos;

XIV - prestar contas à Plenária dos trabalhos realizados;

XV - convocar sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes;

XVI - proferir voto de desempate nas reuniões plenárias;

XVII - distribuir as matérias às comissões;

XVIII - assinar a correspondência oficial do Conselho;

XIX – representar o CONMAS nas solenidades e zelar pelo seu prestígio;

XX - providenciar junto ao Poder Público Municipal a designação de funcionários, alocação de bens e liberação de recursos necessários ao funcionamento do Conselho;

XXI – delegar, quando da ausência ou impedimento concomitante do Coordenador-Executivo, Vice-Coordenador Executivo, Secretário-Geral, Primeiro, Segundo e Terceiro Secretários as respectivas atribuições aos conselheiros;

XXII – representar o CONMAS judicial ou extrajudicialmente e emitir a opinião do órgão quando solicitado;

Art. 23. Compete ao Vice Presidente da Comissão Executiva:

I - exercer a suplência do cargo de presidente do CONMAS;

II - coordenar os trabalhos da comissão executiva;

III - exercer atividades de interesse do CONMAS;

IV - elaborar, e submeter à Plenária, o relatório das atividades do CONMAS a cada trimestre; e

V - designar relatores para o estudo preliminar dos assuntos a serem discutidos nas reuniões.

Parágrafo único. Ao Vice-Coordenador da Comissão Executiva compete, além de contribuir no desenvolvimento dos trabalhos citados neste artigo, substituir o Coordenador na sua ausência ou impedimento.

Art. 24. O Primeiro Secretário terá as seguintes atribuições:

I – encaminhar a convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias da

Plenária;

II - organizar as pastas das reuniões do CONMAS;

III - elaborar as atas das reuniões, registrá-las e encaminhá-las aos conselheiros;

IV - dar ciência em Plenária, de todas as correspondências expedidas e recebidas;

V - auxiliar os serviços das Câmaras Técnicas;

VI - secretariar as reuniões;

VII - manter e arquivar, sob sua supervisão, livros, atas, fichas, documentos e quaisquer papéis do Conselho ou decorrentes das reuniões;

VIII - proceder o controle das faltas dos conselheiros;

IX - ler as justificativas de ausência dos conselheiros às sessões;

X - proceder a chamada dos conselheiros para verificação de presença e quórum;

XI - distribuir, sob orientação do Presidente, as proposições, processos e documentos às Câmaras Técnicas;

XII - observar e fazer observar os prazos regimentais;

XIII - prestar as informações que forem requisitadas ao Conselho e expedir documentos e Resoluções aprovadas pelo Conselho;

XIV - orientar, coordenar e fiscalizar os serviços dos Secretários;

XV – participar na definição da pauta das reuniões;

XVI- agendar os locais para a reunião dos Conselho;

XVII - receber, previamente, relatórios e documentos a serem apresentados na reunião, para o fim de processamento e inclusão na pauta;

XVIII - providenciar a publicação dos atos do Conselho no Diário Oficial;

XIX - exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente; e

XX– realizar as demais atividades estipuladas neste Regimento.

Parágrafo único. O Segundo Secretário compete substituir o Primeiro Secretário na sua ausência ou impedimento, bem como auxiliá-lo nas funções elencadas nos incisos acima.

Seção IV

Das Câmaras Técnicas e Comissões

Art. 25. As Câmaras Técnicas são órgãos consultivos e normativos, encarregadas de analisar e compatibilizar planos, projetos e atividades de proteção ambiental com as normas que regem a espécie, no âmbito de suas competências comuns e de suas competências específicas. A Composição das Câmaras Técnicas dar-se-ão por Resolução do CONMAS.

Art. 26. As Câmaras Técnicas serão coordenadas por um dos seus integrantes, eleito dentre os membros que a compõe.

Art. 27. O Coordenador da Câmara Técnica será eleito na primeira reunião ordinária da respectiva Câmara, por maioria de seus integrantes, para o período do mandato.

Art. 28. As Câmaras Técnicas Permanentes ou Temporárias serão compostas ou dissolvidas por Resolução específica com a função principal de assessorar o CONMAS em suas decisões e terão entre suas atribuições:

I - propor políticas de conservação e preservação para o meio ambiente, para os recursos naturais e para o desenvolvimento sustentável;

II - propor normas e padrões de proteção e conservação do meio ambiente no âmbito de sua especialidade e observada a legislação vigente;

III - responder consulta formulada sobre matéria de sua competência;

IV - submeter à apreciação do Plenário assuntos de política ambiental que entenderem necessários ou convenientes;

V - dar parecer sobre as proposições e demais assuntos a elas distribuídos;

VI - promover estudos e pesquisas sobre assuntos de sua competência específica ou solicitados pela Comissão Executiva;

VII - acompanhar as atividades dos órgãos públicos e dos privados relacionados com a matéria de sua especialização;

VIII - elaborar e apresentar a Plenária, relatórios sobre as proposições ligadas à sua área de atuação;

IX - estabelecer, se necessário e mediante aprovação em plenária, Grupos de Trabalho.

Art. 29. Podem ser criadas Câmaras Técnicas ou Comissões, tantas quantas forem necessárias por decisão do Plenário.

Art. 30. A constituição de Câmara Técnica ou Comissão, permanente ou temporária, será feita através de Resolução específica que explicitará seus objetivos e finalidades,

bem como a nomeação de seus componentes, atribuições e demais regras que identifiquem claramente a sua natureza e funcionamento.

Art. 31. As Câmaras Técnicas e Comissões são compostas por, no mínimo, 3 (três) conselheiros de segmentos diferentes, aprovados pelo Plenário, para emitir parecer sobre todas as matérias que lhes forem distribuídas.

§ 1º As Comissões poderão convidar pessoas de notório saber em suas respectivas áreas para emitir opinião ou esclarecimentos sobre as matérias.

§ 2º Na composição das Câmaras Técnicas, será solicitada a participação de pelo menos 01 (um) servidor da Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios – SEMAMA, a ser nomeado pelo titular da pasta.

§ 3º As Câmaras Técnicas e Comissões deverão apresentar seus pareceres no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, tantas vezes quantas necessárias, mediante solicitação para a Plenária, contados da data de recebimento da demanda.

Art. 32. Os pareceres das Câmaras Técnicas e/ou Comissões serão apresentados e votados em sessão plenária.

§ 1º. No caso de rejeição do parecer pela Plenária, será elaborado novo parecer retratando a opinião majoritária dos conselheiros.

§ 2º. Os pareceres aprovados pelo CONMAS, se pertinente, poderão ser transformados em resoluções.

§ 3º. Competirá à Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios - SEMAMA, comunicar aos interessados e/ou partes no processo administrativo, dos pareceres de segunda instância e demais deliberações aprovadas em Plenária, no prazo de 15 (quinze) dias após a entrega dos documentos pelo CONMAS, podendo ser prorrogados, por no máximo, mais 30 dias.

Art. 33. Toda Câmara Técnica ou Comissão, deverá registrar ata de seus pareceres e reuniões.

Art. 34. Os integrantes das Câmaras Técnicas ou Comissões, que não são Conselheiros, receberão certificado de participação, após aprovação da Plenária.

CAPÍTULO VI DAS ELEIÇÕES

Seção I

Da Eleição dos Conselheiros

Art. 35. Os conselheiros representantes da sociedade civil organizada serão eleitos na Conferência Municipal do Meio Ambiente, dentre os delegados eleitos nas pré-conferências que antecedem sua realização.

§ 1º Entende-se como aptas a participar do CONMAS entidades apartidárias que contenham, em seu estatuto ou regimento, princípios direcionados ao exercício da cidadania, à promoção, conservação e melhoria da qualidade ambiental,

ao zelo dos princípios éticos e legais na administração pública, à preservação do Estado Democrático de Direito e à representação da sociedade junto ao Poder Público em prol do desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental e da melhoria da qualidade dos serviços públicos.

§ 2º As entidades representantes da sociedade civil, deverão estar constituídas há pelo menos 02 (dois) anos nos termos da lei civil e com sede no município, sendo reservado, prioritariamente: duas vagas para Instituições de Ensino, pesquisa e/ou extensão; duas vagas para Indústrias, comércio e/ou serviços; e duas vagas para associações moradores e/ou produtores.

Art. 36. O procedimento para a eleição de que trata o artigo anterior será disciplinado no Regulamento da Conferência, a ser elaborado pela Comissão Organizadora de que trata o art. 15 e 16.

Art. 37. Os conselheiros representantes do Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal e do Poder Legislativo Municipal serão indicados, no primeiro caso, pelo Poder Executivo Municipal, no segundo e terceiro casos, pelos representantes legais dos órgãos Estadual e Federal, e no último caso, escolhidos na forma do Regimento Interno da Câmara Municipal de Seropédica.

Seção II Da Vacância

Art. 38. Caso alguma vaga ao Conselho não seja preenchida durante a Conferência ou venha a se tornar vaga durante os dois anos de mandato, dever-se-ão adotar os seguintes procedimentos:

I – se as vagas em vacância pertencerem a entidades da sociedade civil ou ao Poder Público Estadual ou Federal, a Comissão Executiva convidará, por meio de correio eletrônico, o segmento cuja vaga está em vacância para comparecer em dia, local e horário designado, para preenchimento das vagas;

II – se as vagas em vacância pertencerem ao Poder Público Municipal, o Presidente do CONMAS solicitará aos órgãos do Poder Executivo e/ou ao Poder Legislativo que indiquem novos representantes.

§ 1º No dia designado, o Plenário do CONMAS escolherá, dentre aqueles que comparecerem ao convite de que trata o inciso I, o novo conselheiro que ocupará a vaga em vacância, respeitada a representação legal de cada segmento.

§ 2º. Os que desejarem compor o CONMAS na qualidade de representantes de entidades da sociedade civil deverão comparecer à reunião de que trata o inciso I portando cópia do estatuto social, ata de eleição da diretoria e carta de credenciamento assinada pelo respectivo presidente da entidade.

§ 3º Os que desejarem compor o CONMAS na qualidade de representantes dos Poderes Públicos Estadual e Federal deverão comparecer à reunião de que trata o inciso I portando documento de identidade e carta de credenciamento assinada pela autoridade máxima em nível local.

§ 4º Na hipótese de não comparecerem interessados, será feito novo convite e votação, até que a composição do Conselho esteja completa.

§ 5º Se houver mais de um interessado no preenchimento das vagas citadas acima, cada qual terá um prazo de 05 (cinco) minutos para se apresentar e fazer a defesa por sua indicação, e após, os membros do Conselho tomarão a decisão por maioria simples de voto dos presentes à reunião.

§ 6º Na escolha dos novos membros para ocuparem as vagas em vacância será dada preferência aos candidatos que participaram das pré-conferências ou da Conferência Municipal do Meio Ambiente.

Art. 39. Em caso de vacância da titularidade, por qualquer motivo previsto neste Regimento, assumirá a titularidade da vaga o primeiro suplente eleito em Conferência, e assim sucessivamente.

Seção III Da Recondução

Art. 40. Os membros titulares e suplentes do CONMAS poderão ser reconduzidos para mandatos consecutivo, na qualidade de titular ou de suplente, independentemente do segmento que venha a representar.

Seção IV Da Eleição da Comissão Executiva

Art. 41. A eleição para Comissão Executiva será realizada na última reunião ordinária antes do término do mandato e sua organização ficará a cargo da Diretoria cujo mandato esteja se encerrando.

Art. 42. Para a eleição de todos os cargos da Comissão Executiva, serão apresentados candidatos para cada cargo eletivo, e a eleição obedecerá a seguinte ordem: Presidente, Vice presidente, Primeiro Secretario e Segundo Secretario.

§ 1º Cada candidato somente poderá se candidatar a uma única vaga, exceto se os cargos seguintes não houverem candidatos.

§ 2º Cada candidato terá 05 (cinco) minutos para se apresentar.

§ 3º A eleição para a Comissão Executiva será escolhida por maioria absoluta dos conselheiros.

Art. 43. Os membros da Comissão Executiva deverão ser conselheiros titulares.

CAPÍTULO VII DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art. 44. A Plenária do CONMAS reunir-se-á prioritariamente nas dependências oficiais de qualquer órgão cujo o membro faça parte do CONMAS, ou em dependências que lhe forem destinadas pela Presidência, ou, supletivamente, pela vice presidência, em reuniões ordinárias com periodicidade mensal.

Art. 45. As reuniões ordinárias do CONMAS serão realizadas conforme cronograma aprovado previamente pelo Plenário, em horário e local fixados no calendário anual.

Art. 46. As reuniões ordinárias do CONMAS serão realizadas na segunda quarta-feira útil de cada mês, com primeira convocação às 09h00, em segunda convocação às 09h15, e terceira convocação às 09h30, com previsão de término às 12h00.

§1º O CONMAS reunir-se-á em primeira convocação com a presença da maioria simples de seus membros (07 integrantes), considerando-se os suplentes no exercício da titularidade.

§ 2º. Não havendo quórum para realização da reunião do CONMAS em primeira convocação, a segunda convocação será realizada 15 (quinze) minutos após, com $\frac{1}{3}$ (um terço) de membros (05 integrantes).

§ 3º. Não havendo quórum para realização da reunião do CONMAS em segunda convocação, será convocada a terceira 15 (quinze) minutos após a anterior com quórum mínimo de $\frac{1}{5}$ (um quinto) de seus membros (03 integrantes).

§ 4º. A convocação formal será deverá ser efetuada com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis para reuniões ordinárias e 3 (três) dias úteis para reuniões extraordinárias. Por meio de correio eletrônico.

§ 5º. Cada membro efetivo ou seu suplente, no exercício da titularidade, terá direito a um voto, computado como 1 (um) integrante para finalidade de quórum.

§ 6º. Para efeito de quórum será contabilizada a presença do Presidente do CONMAS.

§ 7º. Os membros suplentes terão assegurado o direito à voz, mesmo na presença de seus titulares.

Art. 47. O Conselho poderá ser convocado extraordinariamente pela sua Diretoria Executiva e/ou por iniciativa da maioria absoluta dos seus membros, mediante ofício protocolado junto ao Primeiro Secretário do Conselho, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, anteriores ao horário da reunião.

Art. 48. O CONMAS reunir-se-á extraordinariamente para tratar de matérias especiais ou urgentes quando houver:

I – convocação formal pelo Presidente do CONMAS;

II – convocação formal por iniciativa da maioria absoluta dos seus membros, titulares e suplentes, no exercício da titularidade, mediante ofício protocolado junto ao Primeiro Secretário do Conselho.

§ 1º. Em caso de emergências ambientais poderá haver convocação emergencial, efetuada com antecedência mínima de 24 (vinte quatro) horas.

§ 2º. Regra geral, as convocações deverão respeitar o previsto nos art. 44 a 46 deste Regimento.

Art. 49. O CONMAS poderá deliberar sobre matérias gerais, havendo quórum mínimo de 1/3 (04 membros) dos conselheiros presentes.

Art. 50. Para os casos de matérias especiais, tais como, Orçamento Anual do Município, Plano Plurianual, Plano Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal do Meio Ambiente e alterações no presente Regimento, será exigido maioria absoluta (07 membros).

Art. 51. Todas as convocações ordinárias e extraordinárias serão acompanhadas da pauta, sendo vedada qualquer deliberação de assunto ou informe não explicitado na convocação sem a aprovação do Plenário.

Art. 52. De cada sessão plenária do Conselho será redigida ata pelo Primeiro Secretário, contendo de forma objetiva os assuntos tratados e as deliberações tomadas.

Parágrafo único. Ao início de cada reunião ordinária, o Plenário deverá aprovar a ata da reunião imediatamente anterior, sendo assinada por todos os membros presentes na reunião ordinária anterior.

Art. 53. As reuniões do CONMAS obedecerão aos procedimentos a seguir expostos:

I - abertura, com verificação de presença e de existência de quorum para instalação do Plenário;

II – aprovação da ata da reunião anterior, que deverá ser enviada aos conselheiros, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para apreciação da mesma;

III – leitura da ordem do dia;

IV - prestação de contas;

V - assuntos pautados;

VI - em caso de urgência ou de relevância, o Plenário, por maioria simples dos votos, poderá alterar a pauta anteriormente proposta;

VII - informes gerais.

§ 1º. A deliberação das matérias sujeitas a votação obedecerá à seguinte ordem:

I - o presidente dará a palavra ao relator da Câmara Temática ou ao responsável pelo parecer técnico sobre licenciamento ambiental, que apresentarão seus pareceres, ou relatórios, por escrito e verbalmente;

II - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão para o Plenário e aos presentes à reunião, por ordem de inscrição;

III - encerrada a discussão, far-se-á a votação aberta.

§ 2º O parecer do relator deverá se constituir de relato fundamentado e elaborado na respectiva comissão.

§ 3º As intervenções em Plenário terão precedência na seguinte ordem:

I – questão de ordem, visando corrigir procedimentos;

II – questão de esclarecimento, visando entendimento dos assuntos e procedimentos;

III – questão de encaminhamento, visando melhor andamento dos trabalhos, em cumprimento dos objetivos.

§ 4º. É facultado aos conselheiros, no prazo de 15 (quinze) dias após a reunião, em requerimento ao presidente do conselho, solicitar o reexame, por parte do Plenário, de qualquer deliberação exarada na reunião anterior, justificando possível ilegalidade, incorreção ou inadequação técnica ou de outra natureza.

§ 5º. Para efetividade do disposto no inciso II do caput deste artigo, as atas deverão ser confeccionadas no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da realização da reunião, possibilitando seu envio, bem como sua aprovação na reunião imediatamente posterior.

Art. 54. A cada Plenária os Conselheiros registrarão presença em lista própria a ser assinada no início dos trabalhos, que ficará anexa à ata da reunião.

Art. 55. Os temas para inclusão na pauta deverão ser encaminhados pelos conselheiros, inclusive os de interesse de qualquer cidadão ou segmento, no prazo mínimo de 7 (sete) dias úteis anteriores à reunião.

Art. 56. A Secretaria Municipal de Ambiente e Agronegócios - SEMAMA proporcionará ao CONMAS as condições e suporte técnico-financeiro-administrativo e recursos humanos para o seu pleno e regular funcionamento.

CAPÍTULO VIII DOS DEVERES DA ÉTICA E PROIBIÇÕES

Art. 57. São deveres dos membros do CONMAS:

I - assiduidade e pontualidade nas reuniões do Conselho;

II - observância das normas legais e regimentais;

III - participar das atividades convocadas pelo Conselho;

IV - manter conduta compatível com os princípios da ética,

V - lealdade e respeito ao Conselho;

VI - levar ao conhecimento das autoridades competentes, as irregularidades de que tiver ciência;

VII - prestar esclarecimentos, em processos ou procedimentos, sobre fato de que tiver ciência;

VIII - guardar sigilo de documentos e assuntos de natureza reservada que tenha conhecimento em razão de sua atividade no Conselho;

IX - preservar o bom andamento das atividades do Conselho.

Art. 58. Aos membros do CONMAS é vedado:

I - retirar, modificar ou substituir documentos visando alterar a verdade dos fatos ou criar direitos ou obrigações;

II - apresentar documentos falsos;

III - coagir ou aliciar pessoas;

IV - proceder de forma desidiosa no cumprimento da representação junto ao Conselho ou Câmaras Técnicas e Comissões;

V - opor resistência imotivada ao bom andamento das reuniões ou outras atividades do Conselho;

VI - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício da representação junto ao Conselho;

VII - valer-se da representação junto ao CONMAS para pleitear vantagem ou visando lograr proveito pessoal ou de terceiro;

VIII - receber propinas, comissões ou vantagens de qualquer espécie em razão da representação junto ao Conselho ou de atribuições que lhe são conferidas;

IX - revelar fato, informação ou documento de natureza reservada, salvo quando em depoimento em processo judicial ou administrativo;

X - prestar declaração falsa sobre atividades do Conselho à imprensa ou veiculá-la através de outros meios de comunicação.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art 59. O CONMAS deliberará sobre sua representação em eventos e outras atividades, e havendo despesas, estas serão fixadas em reuniões regimentais.

Art. 60. O CONMAS poderá convidar, para suas reuniões e atividades técnicas, personalidades ou representantes de instituições ou entidades que achar pertinente.

Art. 61. Em caso de empate nas votações, o Presidente do CONMAS terá o voto de desempate.

Art. 62. No início das discussões, será fixado pelo Presidente o tempo de fala dos membros presentes.

§ 1º Somente os Conselheiros titulares, ou suplentes no exercício da titularidade, terão direito à voto.

§ 2º Todos os presentes às reuniões do CONMAS terão direito à voz, sendo prerrogativa prioritária dos Conselheiros titulares e suplentes.

Art. 63. Será dispensada a leitura integral da ata e demais documentos durante a reunião, apenas quando houverem sido encaminhados a todos os Conselheiros, oportunidade que serão contemplados os destaques e correções.

Art. 64. As sessões e as convocações do CONMAS e da Conferência Municipal do Meio Ambiente serão públicas e acompanhadas de ampla divulgação.

Art. 65. Fica expressamente proibida a manifestação político-partidária nas atividades do Conselho.

Art. 66. Nenhum membro poderá representar o Conselho sem prévia delegação do Presidente, que por sua vez deverá notificar os conselheiros do ato delegatório por meio do Secretário-Geral do Conselho.

Art. 67. O Conselho poderá acompanhar todos os assuntos do seu interesse nos planos municipal, estadual, nacional e internacionais, realizando estudos, debates e propondo ações.

Art. 68. As correspondências e todos os demais documentos recebidos ou expedidos serão mantidos pelo sistema de arquivo, em local especialmente determinado para este fim, não podendo ser retirados sem autorização oficial da Presidência do CONMAS, sendo de sua responsabilidade direta a guarda e manutenção destes documentos.

Art. 69. Os casos omissos não previstos neste Regimento serão deliberados em Plenário.

Art. 70. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, após sua aprovação pelo CONMAS, revogadas as disposições em contrário.

Seropédica, 09 de novembro de 2016.

Presidente 2016/2018